



Número: **5026724-11.2025.8.08.0024**

Classe: **MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL**

Órgão julgador: **Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho**

Última distribuição : **14/07/2025**

Valor da causa: **R\$ 121.207,60**

Assuntos: **ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
RODRIGO ALVES COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
LUIZ ROBERTO COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
EDNA ALVES DOS SANTOS COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (COATOR)			
ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IMPETRADO)			
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CUSTOS LEGIS)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
77453991	01/09/2025 17:35	Decisão	Decisão

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara de Fazenda

Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio

Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho

Rua Desembargador Homero Mafra, 89 - Enseada do Suá, Vitória -

ES, 29050-275, Ed. Greenwich

Telefone:(27) 33574532

PROCESSO Nº **5026724-11.2025.8.08.0024**

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO, RODRIGO ALVES

COGO, LUIZ ROBERTO COGO, EDNA ALVES DOS SANTOS COGO

COATOR: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DECISÃO/MANDADO

VISTOS ETC...

Trata-se de demanda, na qual se visa à suspensão da exigibilidade de débito tributário de ITCMD, mediante apresentação de depósito em dinheiro (ID 76667046). Nesse sentido, aplicando o disposto no artigo 151, inciso II, do CTN, bem como dando cumprimento à decisão recursal proferida no agravo de instrumento nº 5011205-68.2025.8.08.0000 (ID 73500906), entendo ser cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário vertente a partir da apresentação do depósito em dinheiro, desde que em valor não inferior ao do débito discutido.

Assim, considerando que foram cumpridos esses requisitos, **DEFIRO** o pedido em questão e **SUSPENDO** a exigibilidade do crédito tributário de ITCMD referente Declarações n.º 20250000011982, 20250000011988 e 20250000011989, até ulterior deliberação deste Juízo.

CUMpra-se esta decisão como mandado por oficial de justiça de plantão, perante a SEFAZ-ES.

Em seguida, já apresentadas as informações pela autoridade apontada coatora, **REMETAM-SE** os autos ao IRMP para que apresente parecer, no prazo legal.



Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Vitória-ES, 01 de setembro de 2025.

UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO
JUIZ DE DIREITO

